

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1272/2541

บริษัท ไฟล์ คอน ไทย จำกัด
บริษัท โรแยลคลีฟ บีช โฮเต็ล จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 40

นายโจทก์ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีครั้งที่สามว่า นายโจทก์เพิ่งเดินทางกลับจากต่างจังหวัด ได้รับละอองฝน และตากแดดตลอดการเดินทางมีอาการเป็นไข้ ตัวร้อน และปวดเมื่อยร่างกาย ไม่สามารถมาศาลได้ ประกอบด้วยพยานโจทก์ที่จะมาเบิกความ คือ จ. และ ล. ซึ่งได้เตรียมคำให้การไว้แล้วแจ้งว่ามีกิจธุระต้องรีบเดินทางไปต่างประเทศ ไม่อาจมาเป็นพยานได้ จึงขอเลื่อนคดีไปสักระยะหนึ่ง เมื่อจำเลยมิได้คัดค้านว่า นายโจทก์ไม่ป่วยจริง ต้องถือว่านายโจทก์ป่วยและมีเหตุจำเป็นอันมิอาจก้ำวล่วงเสียได้ แต่นายโจทก์ได้มีคำขอและศาลได้ส่งเลื่อนคดีไปสองครั้งแล้ว และนายโจทก์มีคำขอเลื่อนคดีครั้งที่สามนี้อีกโดยมิได้แสดงให้เห็นที่ พอใจของศาลได้ว่า ถ้าศาลไม่อนุญาตให้เลื่อนต่อไปอีกจะทำให้เสียความยุติธรรม ศาลจึงไม่อาจให้เลื่อนคดีได้

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 13,394,165.82 บาทพร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จและคืนหนังสือคำประกัน
ของธนาคารแก่โจทก์

จำเลยให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นกำหนดให้โจทก์มีหน้าที่นำสืบก่อน โดยนัดสืบพยานโจทก์วันที่ 5 เมษายน 2537 เวลา 9 นาฬิกา ถึงวันนัด ทนายความโจทก์มอบฉันทะให้เสมียน ทนายความนำคำร้องมายื่นอ้างว่าติดการไต่สวนฉุกเฉินคดีอื่นที่ศาลจังหวัดชลบุรี ขอ เลื่อน ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนไปสืบพยานโจทก์วันที่ 7 มิถุนายน 2537 เวลา 9 นาฬิกา โดยกำชับคู่ความทั้งสองฝ่ายว่านัดหน้าจะไม่ให้เลื่อนคดีอีก เว้นแต่มีเหตุอัน สมควร ถึงวันนัดทนายความโจทก์มอบฉันทะให้เสมียนทนายความนำคำร้องมายื่น อ้างว่าต้องไปเข้ารับการฝึกวิชาทหารตามหมายเรียกพลของกองทัพบก ซึ่งมีกำหนด ให้เข้าไปรายงานตัวในวันที่ 7 มิถุนายน 2537 ไม่อาจมาว่าความได้ ขอเลื่อนศาลชั้น ต้นอนุญาตให้เลื่อนไปสืบพยานโจทก์วันที่ 9 สิงหาคม 2537 เวลา 9 นาฬิกา และ กำชับว่านัดหน้าให้โจทก์เตรียมพยานมาให้พร้อมสืบ หากไม่มีพยานมาสืบให้ถือว่าไม่ ติดใจสืบพยานถึงวันนัดทนายความโจทก์มอบฉันทะให้เสมียนทนายความนำคำร้อง มายื่นขอเลื่อนคดีอีก โดยอ้างเหตุว่าเนื่องจากทนายความโจทก์เพิ่งเดินทางกลับจาก ต่างจังหวัด ได้รับละอองฝนและตากแดดตลอดการเดินทางมีอาการเป็นไข้ตัวร้อน และปวดเมื่อยร่างกาย ไม่สามารถมาศาลได้ประกอบกับพยานโจทก์ที่จะมาเบิกความ คือ นายจิน คิว โฮและนายเลาไซ ความ มีกิจจำเป็นต้องรีบเดินทางไปต่างประเทศ ไม่อาจมาเป็นพยานได้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฝ่ายโจทก์เป็นฝ่ายขอเลื่อนคดีรื้อมนัดนี้ เป็นครั้งที่สาม โดยครั้งแรกอ้างว่าติดว่าความที่ศาลอื่นเรื่องไต่สวนฉุกเฉิน นัดที่แล้ว อ้างว่าติดฝึกวิชาทหาร โดยไม่ปรากฏหลักฐานประกอบ และการขอเลื่อนครั้งที่สามนี้ ก็ไม่ปรากฏหลักฐานรับรองว่าทนายความโจทก์ป่วยเจ็บจริงหรือป่วยเจ็บจนไม่ สามารถมาศาลได้ ทั้งโจทก์ก็ควรจะเตรียมพยานปากอื่นมาศาลได้ นอกเหนือจาก พยานตามข้อกล่าวอ้างในคำร้องขอเลื่อนเพราะโจทก์ระบุพยานบุคคลไว้แล้วถึง 22 ปาก และในนัดก่อนศาลได้กำชับไว้แล้วว่าให้โจทก์เตรียมพยานมาให้พร้อมสืบ หาก ไม่มีพยานมาศาลจะถือว่าไม่ติดใจสืบพยาน การเลื่อนคดีของโจทก์มีลักษณะเป็นการ

ประวิงคดีไม่อนุญาตให้เลื่อนคดี ให้ยกคำร้อง และให้ถือว่าโจทก์ไม่ตั้งใจสืบพยาน ให้นัดสืบพยานจำเลยวันที่ 10 ตุลาคม 2537 เวลา 9 นาฬิกา จากนั้นให้จำเลยนำพยานเข้าสืบจนแล้วเสร็จ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งและคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นดำเนินการพิจารณาสืบพยานโจทก์จนสิ้นกระแสความแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คำร้องขอเลื่อนคดีของทนายความโจทก์ความว่า เนื่องจากทนายความโจทก์เพิ่งเดินทางกลับจากต่างจังหวัดได้รับละอองฝนและตากแดดตลอดการเดินทางมีอาการเป็นไข้ ตัวร้อนและปวดเมื่อยร่างกาย ไม่สามารถมาศาลในวันนี้ได้ ประกอบด้วยพยานโจทก์ที่จะมาเบิกความในวันนี้คือนายจิน คิว ไฮ และนายเลาไซ ความ ซึ่งได้เตรียมคำให้การไว้แล้วแจ้งว่ามีกิจธุระต้องรีบเดินทางไปต่างประเทศ ไม่อาจมาเป็นพยานในคดีนี้ได้จึงขอเลื่อนคดีไปสักระยะหนึ่ง ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยมิได้คัดค้านว่าทนายความโจทก์ไม่ป่วยจริง ต้องถือว่าทนายความโจทก์ป่วยและมีเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้ แต่ทนายความโจทก์ได้มีคำขอและศาลได้สั่งเลื่อนคดีไปสองครั้งแล้ว และทนายความโจทก์มีคำขอเลื่อนคดีอีกโดยมิได้แสดงให้เห็นที่พอใจของศาลได้ว่าถ้าศาลไม่อนุญาตให้เลื่อนต่อไปอีกจะทำให้เสียความยุติธรรม ศาลจึงไม่อาจให้เลื่อนคดีได้ ที่ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้โจทก์เลื่อนคดีไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา

พิพากษากลับ ให้ยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ข้ออื่น ๆ ต่อไป

(วิเทศ ศิริพากย์-ไพโรจน์ คำอ่อน-ชวลิต ศรีสง่า)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>